

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의(신분, 기관) 요 구

제 목	간이공사 설계 업무처리 미흡
관 계 부 서	○○발전본부 제◇◇◇처 △△△부·√√√√부
조 치 부 서	○○발전본부 제◇◇◇처 △△△부·√√√√부, \$\$\$처]]]]부, <<<<본부]]]부
구 분	공사관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 부가가치세 및 사급 자재비를 제외한 추정가격 2천만 원 미만의 소규모공사를 간이공사로 정하면서 간이공사의 설계, 계약, 시공관리, 준공처리, 하자 관리 등의 제반 업무를 적용하는 「간이공사 업무지침서」를 제정하여 운영하고 있으며, ○○발전본부는 감사 대상 기간(2023. 9. ~ 2025. 8.) 동안 325건의 간이공사를 수행하였다.

한편 ○○발전본부 제◇◇◇처 △△△부는 석탄 사일로 감육 배관을 보강하기 위하여 2025년 3월 “○○ 3호기 Coal Silo #A,D Patch 용접 간이공사”를 수행하였으며, 제◇◇◇처 √√√√부는 2024년 11월 탈황폐수 무방류 설비⁶⁾에 신규로 설치한 배관을 보온하기 위하여 “1~8호기 탈황폐수 무방류설비 신설배관 보

6) 중발농축공법을 적용하여 탈황 폐수를 처리하는 시설로 기존 물리적, 화학적, 생물학적 처리공법의 탈황 폐수 처리시설과 비교하여 계절별, 폐수 성상, 유압 부하의 변동 등에 영향이 적음에 따라 높은 폐수 처리의 효율이 유지되며, 처리수의 재활용이 가능한 장점이 있다.

온공사”를 간이공사로 추진하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사내 지침 「간이공사 업무지침서」에 따르면 추정가격(부가가치세 및 사급 자재비 제외)이 2천만 원 미만인 소규모공사에 대해 간이공사로 계약 업무를 추진할 수 있도록 규정하고 있으며, 추정가격이 2천만 원 이상인 공사는 계약담당 부서에 계약을 의뢰하도록 되어 있다.

그리고 「간이공사 업무지침서」 6.2.8에 따르면 간이공사의 자체설계 및 견적에 의한 공사 금액 설계 시 이윤을 15%로 적용하고, 예정가격 산정 시 이윤을 10%로 계상하여 계약 업무를 처리하도록 규정하고 있으며, 해당 지침서 6.2.9에서 설계 시 이윤을 15%로 산출한 추정가격이 간이공사 한도 금액(추정가격 2천만 원)을 초과하는 경우 간이공사로 업무를 처리하지 못하도록 규정하고 있다.

한편 고용노동부 고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(이하 “고용노동부 고시”라 한다) 제4조(계상의무 및 기준) 제1항에 따르면 산업안전보건관리비 계상에 있어 발주자가 재료를 제공하거나 일부 물품이 완제품 형태로 제작·납품되는 경우 재료비 또는 완제품(이하 “사급자재”라 한다) 가액을 대상액에 포함하여 산출한 산업안전보건관리비와 사급 자재 가액을 대상액에서 제외하고 산출한 산업안전보건관리비의 1.2배에 해당하는 금액을 비교하여 그중 작은 값 이상의 금액으로 산업안전보건관리비를 계상하도록 규정하고 있다.

따라서 공사담당부서는 「간이공사 업무지침서」에서 정한 기준에 따라 이윤율을 적용하여 적정한 공사 금액을 산출하여야 하며, 고용노동부 고시에 따라

사급자재가 있는 경우 이를 고려하여 산업안전보건관리비를 계상하여야 하고, 이에 따라 산출된 추정가격이 2천만 원을 초과하는 경우 계약담당부서를 통해 계약을 체결하여 공사를 진행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○발전본부 제◇◇◇◇처 △△△부는 “○○ 3호기 Coal Silo #A,D Patch 용접 간이공사” 설계 시 이윤을 10%로 적용하여 공사 금액을 산출하였으며, [표 13]과 같이 사내 지침에 따라 이윤을 15%로 적용하여 공사 금액을 재산출하게 되면 추정가격이 간이공사 한도 금액을 초과하게 된다.

[표 13] ○○ 3호기 Coal Silo #A,D Patch 용접공사 금액 재산출 내역

[단위: 원, VAT 제외]

구분	재료비	노무비	경비	일반관리비	이윤	단수조정	공사금액
기존	0	14,760,805	2,267,295	1,021,686	1,804,214	(764)	19,854,000
정정	0	14,760,805	2,267,295	1,021,686	2,707,467	(253)	20,757,000
차 이							903,000

자료 : 수감부서 제출자료 재구성

한편 ○○발전본부 제◇◇◇◇처 √√√√부는 “1~8호기 탈황폐수 무방류 설비 신설배관 보온공사”에 대한 공사 금액 설계 시 사급자재를 고려하지 않은 채 산업안전보건관리비를 산출함에 따라 78,567원의 산업안전보건관리비를 과소 계상하였으며, [표 14]와 같이 사급자재를 고려하여 산업안전보건관리비를 적정하게 계상하고, 이에 따른 일반관리비 및 이윤을 재산출하면 추정가격이 2천만 원을 초과함에 따라 간이공사로 업무를 처리할 수 없게 된다.

[표 14] 1~8호기 탈황폐수 무방류설비 신설배관 보온공사 금액 재산출 내역

[단위: 원, VAT 제외]

구분			기존	정정	차이
재료비(사급자재)			9,974,000	9,974,000	-
노무비(A)			14,365,921	14,365,921	-
경비	고용보험료		145,095	145,095	-
	산재보험료		531,539	531,539	-
	산업안전보건 관리비	사급자재 포함 계상금액	392,838	701,034	308,196
		사급자재 제외 대상액 × 1.2	471,405	471,405	-
		적용금액	392,838	471,405	78,567
	기타경비		718,583	718,533	-
	공구손료		190,600	190,600	-
	소계(B)		1,978,655	2,057,222	78,567
일반관리비(C)			980,674	985,388	4,714
이윤(D)			2,598,750	2,611,242	12,492
총 도급공사 금액(E=A+B+C+D)			19,924,000	20,019,733	95,773

자료 : 수감부서 제출자료 재구성

이에 “○○ 3호기 Coal Silo #A,D Patch 용접 간이공사” 등 2건에 대해 사내 지침 및 고용노동부 고시에 따라 추정가격을 적정하게 산출하였다면 추정가격이 2천만 원을 초과하게 되므로 ○○발전본부 제◇◇◇처 △△△부 및 √√√√부는 해당 공사계약을 계약담당부서에 의뢰하여 경쟁입찰을 통해 낙찰자를 결정했어야 하나, 이를 제대로 이행하지 않아 사내 지침을 준수하지 않았을 뿐만 아니라 계약의 공정성을 훼손하였으며, 입찰을 통한 예산 절감의 기회도 상실하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과

○○발전본부 제◇◇◇처 △△△부 및 √√√√부는 위의 지적 사항에 대해 이견이 없으며, 관련 법령 및 사내 기준에 따라 적정한 공사 금액을 산출하여 해당 금액이 간이공사 한도금액을 초과하는 경우 경쟁입찰을 통해 예산을 절감할 수 있도록 계약 업무를 처리하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

○○발전본부장, △△△△본부장은 관련 법령 및 사내 기준을 적용하지 않고 공사 금액을 과소 산출함에 따라 간이공사에 해당하지 않는 공사를 간이공사로 업무를 처리하여 예산 절감의 기회를 상실한 관련자에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.(신분주의)

○○발전본부장은 관련 부서 대상으로 재발방지 교육을 통해 간이공사 업무처리 절차가 준수될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(기관주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
○○발전본부 ◇처)△△△부	4	KKK	2023.2.~현재	간이공사 업무처리 부적정 및 예산 절감 기회 상실	경 고
○○발전본부 ◇처)vvv부 (現 △△△△본부 ◀◀◀부)	4	LLL	2021.2.~2025.5.	간이공사 업무처리 부적정 및 예산 절감 기회 상실	경 고